GUIA PARA PACIENTES AUTOIMUNES

Medicamentos de alto custo e planos de saúde

Os 4 medos mais comuns dos pacientes autoimunes e o que a lei diz.



Dra. Ana Claudia Souza

OAB/PE 54.152 | @ana.advsaude

MEDO DE PERDER O PLANO OU PREJUDICAR O EMPREGO

Meu plano pode cancelar meu convênio se eu processar?

O plano não pode ser cancelado como forma de retaliação por você buscar seus direitos na Justiça.

As regras de cancelamento variam conforme o tipo de contrato e devem respeitar a Lei dos Planos de Saúde e as normas da ANS. Entre as hipóteses previstas estão situações de *fraude e inadimplência*.

Minha empresa vai descobrir que entrei com ação?

Em regra, **a empresa não é automaticamente notificada apenas porque o empregado entrou com uma ação judicial contra a operadora do plano de saúde.** Isso porque são relações jurídicas distintas: a ação é direcionada ao plano de saúde, e não à empresa empregadora, que não é parte do processo.



Made with GAMMA

PLANO EMPRESARIAL E MEDO DE RETALIAÇÃO

3. Meu plano é empresarial: posso prejudicar meu vínculo com a empresa?

Buscar cobertura prescrita por via judicial é seu direito. A ação judicial contra a operadora não constitui, por si só, motivo legítimo para demissão ou punição.

O contrato de trabalho e o contrato assistencial são esferas jurídicas distintas.

4. Se eu entrar na Justiça, o plano vai dificultar meu atendimento daqui para frente?

A operadora não pode criar obstáculos indevidos como retaliação. Entrar com uma ação não elimina seus direitos como beneficiário.

Enquanto o contrato estiver vigente, devem ser respeitadas as coberturas contratadas e as normas aplicáveis.

PROTOCOLO DE PROTEÇÃO: O QUE FAZER EM CASO DE REPRESÁLIA

1. **Guarde provas e protocolos:** registre chamadas, mensagens, e-mails, relatórios e números de solicitação com data e horário.

2. **Exija justificativa por escrito:** solicite formalmente a negativa ou o motivo de qualquer alteração no agendamento ou na cobertura.

3. **Busque orientação jurídica imediata:** consulte profissional especializado em Direito à Saúde para avaliar medidas urgentes cabíveis.

Documentos essenciais para manter guardados: prescrições médicas atualizadas, relatórios com justificativa clínica e comprovantes de atendimento anterior.

Made with GAMMA

Não deixe o medo impedir você de conhecer seus direitos.

Se o seu plano de saúde negou um medicamento de alto custo, você não precisa enfrentar essa situação sem informação.

Busque orientação jurídica para entender seus direitos e conhecer as possibilidades para o seu caso.

Quer saber mais sobre os direitos dos pacientes?

Acompanhe nosso conteúdo no Instagram e fique por dentro das informações sobre medicamentos de alto custo e planos de saúde.

A documentação médica e a justificativa da negativa são importantes para avaliar as possibilidades jurídicas.

Você não precisa decidir no escuro

Busque informação, conheça seus direitos e converse com uma profissional especializada em Direito à Saúde para entender as possibilidades do seu caso.

Dra. Ana Claudia Souza | OAB/PE 54.152 | @ana.advsaude | (81) 98574-0318

Este material tem caráter informativo e não substitui a análise jurídica individualizada.

Made with GAMMA